

Título

Corporate Policy for Fraud and Corruption Prevention (Version: 06).

Objetivo

Establecer los lineamientos generales, el marco de trabajo y los procedimientos para la prevención y detección del fraude, el mal uso o abuso del cargo, el soborno y la corrupción, involucrando tanto a funcionarios públicos como a partes privadas.

Alcance

Aplica a todos los empleados y miembros del Directorio de Alicorp S.A.A. y sus subsidiarias (Alicorp, Vitapro, Master Bread, Sayon global alimentos, Amália, Intradevco, Navaerial). La compañía aplica una política de tolerancia cero hacia cualquier colaborador o miembro del Directorio que cometa, participe, contribuya o tenga conocimiento y no reporte cualquier acto constitutivo de fraude, mal uso del cargo o corrupción.

Definiciones

- **Fraud (Fraude):** Cualquier acto u omisión intencional diseñado para engañar a otros, realizado por una o más personas con el propósito de apropiarse indebidamente, beneficiarse u obtener una propiedad tangible o intangible de otra parte en su perjuicio, típicamente aprovechándose de su falta de conocimiento o conciencia. Incluye el uso del cargo asignado para obtener un beneficio personal o para terceros mediante el mal uso de recursos o activos de la empresa.
- **Asset Misappropriation (Malversación de Activos):** Cualquier acto que involucre el uso de los activos de la compañía, o activos bajo la responsabilidad o custodia de una persona (de forma permanente o temporal), para su propio beneficio o el de terceros. Incluye la apropiación indebida, desvío o uso de activos para fines distintos a los que fueron adquiridos o recibidos.
- **Alteration of Accounting or Financial Information (Alteración de Información Contable o Financiera):** La alteración, tergiversación o presentación falsa e intencional de información contable o financiera a través de inexactitudes u omisiones en ciertas transacciones, de modo que la información no refleje la realidad de las operaciones y decisiones financieras adoptadas.
- **Misuse of Position (Mal uso del Cargo):** Cualquier actividad deshonesta en la que las personas sujetas a esta Política actúen en contra de los intereses de la compañía y abusen de su posición, deberes o recursos para obtener un beneficio personal o una ventaja para sí mismos o para un tercero.
- **Undue Benefit (Beneficio Indebido):** Cualquier beneficio (ej. efectivo, tarjetas de regalo, cupones, donaciones, contribuciones políticas o financieras, puestos de empleo o consultoría, descuentos, condonación de deudas, transferencia de acciones, bonos, regalos, servicios, viajes o entretenimiento, entre otros) obtenido o generado como resultado del incumplimiento de cualquier ley, política o lineamiento interno.
- **Corruption involving Public Officials (Corrupción que involucra a Funcionarios Públicos):** Ofrecer, dar o prometer, en cualquier forma, a un

funcionario público, para su propio beneficio o el de terceros, cualquier donación, promesa, ventaja o beneficio, con el propósito de hacer que dicho funcionario realice u omita actos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento de sus deberes, o para influenciar a otros funcionarios públicos o procesos de toma de decisiones administrativas o públicas. Incluye el delito de tráfico de influencias.

- **Private-Sector Corruption (Corrupción en el Sector Privado):** Prometer, ofrecer o conceder a una persona natural o al representante de una entidad legal (incluyendo asociaciones, ONGs, fundaciones, entre otros) una ventaja o beneficio indebido —para sí mismo o para un tercero— a cambio de realizar u omitir un acto para favorecer a quien hace la promesa o a un tercero en la adquisición o comercialización de bienes o mercancías, la contratación de servicios comerciales o relaciones de negocio. También aplica a quien acepta, recibe o solicita dicha ventaja o beneficio.
- **Bribery (Soborno):** La oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, directa o indirectamente, independientemente del lugar, en violación de la ley aplicable, como un incentivo o recompensa para que una persona actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de sus funciones. Es considerado una forma de corrupción.
- **Gift (Regalo):** Cualquier artículo entregado o recibido de forma gratuita, voluntaria o por costumbre, en forma de bien o servicio, como símbolo de amistad, apreciación o para promover buenas relaciones personales, profesionales o de negocios. Incluye artículos promocionales, canastas de comida, vales de regalo, entradas a eventos deportivos y culturales, boletos de avión y cualquier otro artículo de valor otorgado donde el anfitrión no esté presente.
- **Hospitality (Hospitalidad):** Cortesía extendida a terceros para su disfrute personal con el propósito de iniciar o fomentar una relación comercial o profesional. Incluye eventos, comidas, reuniones de negocios, sesiones de capacitación, conferencias, viajes u otras actividades donde el anfitrión (o un tercero designado por este) esté presente.
- **Third Parties (Terceros):** Individuos, clientes o empresas que proveen bienes y servicios a la compañía, incluyendo agentes de aduanas, abogados, asesores fiscales, consultores, intermediarios y organizaciones receptoras de fondos, entre otros.
- **Public Official (Funcionario Público):** Comprende a:
 - Oficiales o empleados de ministerios, agencias, Congreso de la República o el Poder Judicial.
 - Oficiales o empleados de gobiernos regionales, provinciales o locales (municipalidades), o de organismos públicos autónomos.
 - Oficiales en cargos políticos o de confianza.
 - Oficiales o servidores públicos designados, elegidos o proclamados que aún no hayan tomado posesión formal del cargo.
 - Empleados de empresas contratadas por entidades del Estado para realizar un servicio o actividad pública.
 - Oficiales o empleados de empresas estatales peruanas, independientemente de la participación o nivel de control del Estado.
 - Personas responsables de la custodia de activos incautados o congelados por orden judicial o autoridad administrativa.

- Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
- Funcionarios públicos extranjeros o empleados de organizaciones públicas internacionales.
- Empleados de empresas privadas que brindan servicios de apoyo a Entidades Públicas.

Principios

- **Tolerancia Cero:** Postura estricta e inapelable ante actos de fraude, mal uso del cargo o corrupción (incluyendo el soborno).
- **Legalidad, Eficiencia y Transparencia:** Pilares fundamentales que guían las relaciones de la compañía con sus clientes y proveedores.
- **Cultura Anti-fraude y Conducta Ética:** Compromiso de promover y reforzar activamente la ética en todos los niveles de la organización.

Lineamientos

- **Cultura y Apertura:** La Alta Gerencia debe promover una cultura anti-fraude y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la política.
- **Exactitud de Registros:** Es obligatorio mantener libros, cuentas y registros que reflejen de manera precisa todas las transacciones y desembolsos de efectivo de la compañía.
- **Estándares Contables:** Todas las transacciones deben registrarse de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados localmente y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS).
- **Regalos y Donaciones a Entidades Privadas:** Cualquier regalo, hospitalidad o donación destinada a entidades privadas debe realizarse obligatoriamente a nombre de dichas entidades y bajo los marcos de las políticas específicas correspondientes.
- **Relaciones Comerciales Éticas:** Las interacciones con clientes y proveedores prohíben estrictamente el otorgamiento o recepción de beneficios destinados a favorecer contrataciones o acuerdos comerciales.

Responsabilidades

- **Del Directorio:** Delegar en el Comité de Auditoría la responsabilidad de supervisar y monitorear el cumplimiento del Programa de Ética y Cumplimiento, el cual incluye esta Política.
- **Del Comité de Auditoría:** Supervisar y monitorear el cumplimiento de la política, así como recibir reportes de infracciones por parte del Director de Legal y Cumplimiento y recibir de forma directa las denuncias por sospechas de falsificación de registros o estados financieros.
- **De la Alta Gerencia (CEO y Vicepresidentes):** Promover la cultura anti-fraude, comunicar la importancia de prevenir actos irregulares, asegurar la implementación de mecanismos de detección/prevenición y proveer los recursos necesarios para el cumplimiento.
- **De la Vicepresidencia de Finanzas Corporativas y el Departamento de Legal y Cumplimiento:** Responsables de la implementación efectiva de esta Política.

- **Del Director de Legal y Cumplimiento (y su departamento):** Ejercer la función de cumplimiento con autonomía y autoridad; supervisar y monitorear la política; brindar asesoría y guía a todas las áreas; y reportar los incumplimientos al Comité de Auditoría.
- **De los Vicepresidentes y Country Managers:** Reforzar la cultura anti-fraude y la conducta ética dentro de sus áreas asignadas, prestando especial cuidado a las acciones identificadas como fraude.
- **De los Colaboradores y Miembros del Directorio:** Cumplir con la política y reportar cualquier situación percibida como irregular o inapropiada. Los miembros del Directorio deben reportar directamente al Comité de Auditoría.

Procedimientos

- **Canales de Reporte:** Los colaboradores pueden reportar conductas contrarias a la política a través de:
 1. Supervisor o gerente directo.
 2. Líder de Recursos Humanos (Gerente de RR.HH. o Business Partner).
 3. Miembros del Departamento de Legal y Cumplimiento.
 4. Línea Ética Alicorp
([\[www.lineaeticaalicorp.com\]](http://www.lineaeticaalicorp.com) (<https://www.lineaeticaalicorp.com>) o vía telefónica).
- **Gestión de la Línea Ética:** Operada por un tercero independiente que asegura confidencialidad y anonimato. Los reportes se manejan bajo los procedimientos de la Corporate Ethics and Compliance Policy o el Anti-Bribery Management System Manual.
- **Comunicación y Difusión:** Los procedimientos de reporte se comunican periódicamente a todo el personal 1 o 2 veces al año vía correo electrónico, o en reuniones trimestrales. Las normativas se difunden mediante correos, paneles informativos o boletines. Para clientes y proveedores (terceros), la comunicación se realiza mediante correos masivos (mailings).
- **Mecanismos de Control Preventivo:** Implementación de auditorías internas para identificar puntos de riesgo en el proceso contable y establecimiento de mecanismos de monitoreo para la mejora continua.

Prohibiciones

- Cometer, participar, contribuir o encubrir de manera consciente cualquier acto de fraude, mal uso del cargo o corrupción.
- Preparar registros, documentos o reportes que no reflejen fielmente la realidad, así como destruirlos o manipularlos indebidamente.
- Alterar o manipular los ingresos para falsear el desempeño real de la compañía.
- Alterar o manipular los gastos para evadir impuestos, distribuir menos utilidades, manipular ganancias o simular un mejor desempeño.
- Realizar ajustes inconsistentes e inapropiados en las provisiones de la empresa para manipular la utilidad neta.
- Alterar los bonos en los registros de nómina (payroll), registros de pagos adelantados o registros de vacaciones.
- Apropiarse físicamente de activos de la empresa sin autorización, o desviar dinero, valores o instrumentos similares (incluso de forma temporal).
- Incurrir en gastos no autorizados para beneficio propio o de terceros.

- Apropiarse ilícitamente de efectivo, certificados, inventarios o activos fijos eludiendo los controles (fraude en compras o nómina).
- Robar o utilizar ilegalmente secretos comerciales.
- Destruir, remover o dar un uso inapropiado/personal a los bienes muebles o inmuebles de la empresa (ej. usar vehículos o equipos para fines familiares u otros trabajos).
- Realizar desembolsos fraudulentos, incluyendo pagos a empleados fantasma (ghost employees), pagos a empresas inexistentes o compras personales.
- Divulgar información confidencial de la compañía a terceros.
- Realizar especulación financiera basándose en información privilegiada (inside information).
- Solicitar o aceptar beneficios personales de valor material provenientes de contratistas o proveedores.
- Ofrecer, prometer o dar cualquier cosa de valor o ventaja a funcionarios públicos (nacionales o extranjeros) para obtener o retener negocios o beneficios para la empresa (incluyendo favores como contratación de personal, regalos, hospitalidad, compra de bienes/servicios, contribuciones políticas, acciones o descuentos).
- Inducir a un funcionario público a cometer actos ilegales o no éticos, o ayudarlo a violar las reglas aplicables.
- Permitir que clientes o proveedores otorguen regalos o ventajas a funcionarios públicos en el contexto de actividades comerciales realizadas en nombre de la compañía.
- Permitir que clientes o proveedores otorguen beneficios a empleados, o que los empleados los reciban, con el fin de ser favorecidos en contrataciones comerciales.
- Ofrecer, por parte de cualquier empleado, beneficios a un cliente o proveedor con el propósito de asegurar un acuerdo comercial.

Excepciones

- El documento **no registra ninguna excepción** admitida frente al cumplimiento de las normas anti-fraude, cohecho o corrupción, enfatizando que *"ningún propósito justifica una conducta que se aparte de los principios éticos"* y ratificando la tolerancia cero.

Sanciones

- El documento establece de manera expresa que no se tolera el incumplimiento de la política. Los reportes e infracciones se procesan a través del Comité de Auditoría y las instancias de Cumplimiento. Las consecuencias derivadas de los actos que violen las regulaciones legales internas o externas se gestionarán de acuerdo con los procedimientos específicos del Programa de Ética y Cumplimiento corporativo y los manuales del Sistema de Gestión Antisoborno.

Preguntas Frecuentes Implícitas

- **¿A quién debo reportar si sospecho de una falsificación en los reportes financieros de la empresa?** Cualquier sospecha relacionada con la falsificación

de registros, reportes u otra información financiera debe ser reportada directamente al Comité de Auditoría.

- **¿Puedo usar el vehículo de la compañía para una emergencia familiar?** No. Está explícitamente prohibido el uso de activos de la empresa (incluyendo bienes muebles como vehículos o equipos) para propósitos personales o familiares.
- **¿Las denuncias en la Línea Ética pueden ser anónimas para casos de soborno?** Sí. Tanto el personal de la empresa como terceros pueden realizar reportes de forma estrictamente anónima a través de los canales disponibles.
- **¿Qué herramientas tiene la empresa específicamente implementadas contra el soborno?** Específicamente para abordar el soborno, la compañía ha implementado un Sistema de Gestión Antisoborno en Alicorp S.A.A. en Perú, enfocado en el establecimiento, mantenimiento y mejora continua de controles preventivos.

Referencias

- Guide to Ethical Commitments (Guía de Compromisos Éticos).
- Corporate Gifts and Hospitality Policy (Política Corporativa de Regalos y Hospitalidad).
- Corporate Donations, Sponsorships and Endorsements Policy (Política Corporativa de Donaciones, Patrocinios y Respaldos).
- Corporate Ethics Committee Regulations (Section 10).
- Corporate Ethics and Compliance Policy (Section 9).
- Anti-Bribery Management System Manual (Section 8.9).